



Assembleia Legislativa

Estado do Rio Grande do Sul

COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - (CSMA) Projeto de Lei 388/2023

Proponente:	Carlos Búrigo
Ementa:	Dispõe sobre a utilização das Areias Descartadas de Fundição (ADF). (SEI 13543-01.00/23-9)
Relator:	Deputado(a) Valdeci Oliveira
Parecer:	Favorável

PARECER Nº: 2

Proposição: **PL 388/2023**

Proponente: deputado Carlos Búrigo

Relator: deputado Valdeci Oliveira

Ementa: *Dispõe sobre a utilização das Areias Descartadas de Fundição*

Parecer: **FAVORÁVEL**

ANÁLISE E PARECER

Vem a esta **COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE**, para análise e parecer, o **PL nº 388/2023**, proposição do deputado Carlos Búrigo, que dispõe sobre a utilização das Areias Descartadas de Fundição (ADF).

As areias de fundição constituem um resíduo sólido que envolve grande volume de descarte todo ano. Atualmente, no país, esse material é destinado para aterros sanitários. A recomendação da disposição em aterros existe em razão do receio que tais resíduos impactem o meio ambiente e contaminem água, solo e ecossistemas, afetando a saúde humana e a qualidade de vida.



Assembleia Legislativa

Estado do Rio Grande do Sul

Há uma preocupação que procede e a intenção é prevenir a contaminação ambiental causada por lixiviação de componentes químicos com danos ao meio ambiente e saúde pública. Em matéria ambiental o princípio da prevenção é dos mais importantes, pois se deve, primeiramente, evitar o dano, e também porque a remediação de áreas contaminadas é mais difícil, mais cara, pode levar tempo, e talvez, até seja impossível. Muitas vezes uma área contaminada (solo, água, biodiversidade etc) nunca mais volte ao seu estado normal.

As fundições utilizam milhares de toneladas de areia por ano para realização do seu processo industrial. Estima-se que para cada tonelada de metal fundido se tenha o mesmo volume de areia descartada. Desta forma, reutilizar a areia de fundição teria ganhos ambientais e econômicos pela redução do uso de recursos naturais. A reutilização pode contribuir para a redução da demanda da extração de areia, pode levar à redução de custos na construção civil e de obras de infraestrutura e prolongamento da vida útil dos aterros sanitários.

Há informações que vários países passaram a utilizar a areia de fundição como insumo para a construção civil e para uso em estradas. Além de países europeus, a reutilização também vem sendo adotada, por exemplo, nos Estados Unidos Japão e Austrália.

O PL nº 388 /2023, no Art. 2º, estabelece que a *utilização de ADF, na forma ambientalmente mais adequada, será destinada à produção de concreto asfáltico, de concreto e argamassa para artefatos de concreto, à fabricação de telhas, tijolos e outros artigos de barro cozido para artigos em cerâmica, ao assentamento de tubulações e de artefatos para pavimentação, base, sub-base, reforço de subleito, estabilização de solos moles, terraplenagem, áreas desniveladas, execução de estradas, rodovias, reforço de subleito e terraplenagem para edificações, vias urbanas e para cobertura diária em aterro sanitário.*

Para uso da areia de fundição o PL estabelece a necessidade de autorização por algum órgão ambiental, previsto no §1º do Art. 2º. Da mesma forma, prevê a ampliação dos usos, desde que o órgão ambiental autorize. O PL remete ao órgão ambiental a tarefa de melhor reger a aplicação da lei.

A legislação brasileira determina que os resíduos sólidos descartados, classificados como “rejeitos”, precisam ter “disposição final ambientalmente adequada”. Contudo, a Lei 12.305/2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, coloca no Art.7º, que a redução, a reutilização e a reciclagem como objetivos a serem buscados na gestão. Atualmente, o destino das areias de fundição são os aterros sanitários, mas estudos e experiências de outros países mostram que esses resíduos podem ter um destino diferente, serem reaproveitados.

Por fim, avalio como importante a reutilização de material que pode ser recuperado porque pode evitar a extração de novos recursos naturais. Porém, considero fundamental a autorização por órgão ambiental para que a sociedade tenha garantia que os materiais não causarão impactos ao meio ambiente nem toxicidade às pessoas. Considero importante que o órgão ambiental regulamente adequadamente, exigindo estudos e análises que considerem impactos a curto, médio e longo prazo. A reutilização deve buscar reduzir o impacto dos aterros e o custo, mas também, deve evitar gerar passivos ambientais futuros. Em matéria ambiental o melhor é a prevenção.



Assembleia Legislativa

Estado do Rio Grande do Sul

O parecer é **FAVORÁVEL** ao PL 388/2023.

Deputado Valdeci Oliveira - Relator

Deputado Neri, o Carteiro – Presidente

Deputado Carlos Búrigo

Deputada Stela Farias

Deputado Pepe Vargas

Deputada Kelly Moraes

Deputada Eliana Bayer

Deputado Dr Thiago Duarte

Deputado Matheus Gomes

Assinado eletronicamente por:
Pepe Vargas
CPF: ***.057.990-**
Data: 01/03/2024 21:00:33 -03:00

NO Paper

Assinado eletronicamente por:
Valdeci Oliveira
CPF: ***.839.720-**
Data: 04/03/2024 11:23:59 -03:00

NO Paper

Assinado eletronicamente por:
Carlos Búrigo
CPF: ***.828.570-**
Data: 04/03/2024 12:18:45 -03:00

NO Paper

Assinado eletronicamente por:
Dr. Thiago Duarte
CPF: ***.034.570-**
Data: 04/03/2024 12:18:45 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Matheus Gomes
CPF: ***.979.070-**
Data: 04/03/2024 12:18:45 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Eliana Bayer
CPF: ***.710.510-**
Data: 04/03/2024 12:18:45 -03:00

Este documento foi assinado por Pepe Vargas, Valdeci Oliveira, Carlos Búrigo, Dr. Thiago Duarte, Matheus Gomes, Eliana Bayer, Stela Farias, Neri, o Carteiro e Kelly Moraes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador-dev.nopapercloud.com.br/validate/T5DCH-PFKQD-69646-3LVRK>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: T5DCH-PFKQD-69646-3LV RK

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Pepe Vargas (CPF ***.057.990-**) em 01/03/2024 21:00 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.105.243.112	Não disponível
Autenticação	ALRS-PROD
Aplicação externa	
P+IGGD7jrZEpDLJYdCF9IncrQCsahbq6UCTPkp0OZfY=	
SHA-256	

- ✓ Valdeci Oliveira (CPF ***.839.720-**) em 04/03/2024 11:23 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.179.62.61	Não disponível
Autenticação	ALRS-PROD
Aplicação externa	
vLydyv8hEZrEp10fn2KH+1KryFICBMFTb62zQqAMXy4=	
SHA-256	

✓ Carlos Búrigo (CPF ***.828.570-**) em 04/03/2024 12:18 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.179.62.20	Lat: -30,032994 Long: -51,231225
	Precisão: 14 (metros)
Autenticação	
ALRS-PROD	
Aplicação externa	
kFDyIRzdjlpp9K0TpaudUFfbl0fv9g/TdwQSleSfTCk=	
SHA-256	

✓ Dr. Thiago Duarte (CPF ***.034.570-**) em 05/03/2024 16:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.179.62.19	Não disponível
Autenticação	
ALRS-PROD	
Aplicação externa	
zDs0zlyehaGRbL23jijXXaQN7PMU+GsRPCk012zjbXg=	
SHA-256	

✓ Matheus Gomes (CPF ***.979.070-**) em 05/03/2024 17:14 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.179.62.61	Não disponível
Autenticação	
ALRS-PROD	
Aplicação externa	
B5+VOF20pwo7Di8ug/UZdygUD8dLrrfBv656zscluU8=	
SHA-256	

✓ Eliana Bayer (CPF ***.710.510-**) em 05/03/2024 17:27 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.179.62.20	Não disponível
Autenticação	
ALRS-PROD	
Aplicação externa	
UxySM5sr+3LeU9mNTiXlj6Aniw4CpJ/p939/gLyAzqU=	
SHA-256	

✓ Stela Farias (CPF ***.699.070-**) em 05/03/2024 17:38 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.179.62.61	Não disponível
Autenticação	
ALRS-PROD	
Aplicação externa	
w5wd7WR1dHA8apynYHek3RBktXN0Wyd8f+E5R2Lgoo0=	
SHA-256	

✓ Neri, o Carteiro (CPF ***.569.250-**) em 06/03/2024 15:11 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.179.62.61	Não disponível
Autenticação	
ALRS-PROD	
Aplicação externa	
N/gD6NB4UDAY+3ohY8NQD70/quV/9lenBUC44qDcRXw=	
SHA-256	

✓ Kelly Moraes (CPF ***.264.540-**) em 07/03/2024 17:08 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.179.62.61	Lat: -30,032959 Long: -51,231217
	Precisão: 14 (metros)
Autenticação	ALRS-PROD
Aplicação externa	
49RtMAIpSm9qz4JUIBJixjwvMI+HoC4pSMK9OX++NN8=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador-dev.nopapercloud.com.br/validate/T5DCH-PFKQD-69646-3LVRK>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador-dev.nopapercloud.com.br/validate>